

RECURSO CÍVEL Nº 5064342-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: DANIELLE PONTES RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

A 8ª TURMA RECURSAL DO RIO DE JANEIRO DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA, PARA DETERMINAR QUE A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, PROCEDA AO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARCELA DE AHRA, À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS OCORRIDOS SOBRE TAL RUBRICA, BEM COMO A CONDENAR A PARTE RÉ A RESTITUIR OS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AHRA, A PARTIR DE 11/11/2017, SENDO APLICADO A TAXA SELIC, DESDE CADA RETENÇÃO INDEVIDA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ, PARA RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EM SE TRATANDO DE VERBA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERÃO SER CALCULADOS PELA TAXA SELIC, COM INCIDÊNCIA DESDE CADA RETENÇÃO INDEVIDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE RECORRENTE VENCEDOR. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. APÓS CERTIFICADO O TRANSITO EM JULGADO, DÊ-SE BAIXA AO JUIZADO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO(A) RELATOR(A).

ACÓRDÃO

A 8ª TURMA RECURSAL DO RIO DE JANEIRO DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA, PARA DETERMINAR QUE A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, PROCEDA AO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARCELA DE AHRA, À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS OCORRIDOS SOBRE TAL RUBRICA, BEM COMO A CONDENAR A PARTE RÉ A RESTITUIR OS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AHRA, A PARTIR DE 11/11/2017, SENDO APLICADO A TAXA SELIC, DESDE CADA RETENÇÃO INDEVIDA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ, PARA RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EM SE TRATANDO DE VERBA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERÃO SER CALCULADOS PELA TAXA SELIC, COM INCIDÊNCIA DESDE CADA RETENÇÃO INDEVIDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE RECORRENTE VENCEDOR. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. APÓS CERTIFICADO O TRANSITO EM JULGADO, DÊ-SE BAIXA AO JUIZADO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO(A) RELATOR(A).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5064342-23.2024.4.02.5101

510014899163 .V11

RECURSO CÍVEL Nº 5064342-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: DANIELLE PONTES RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por **DANIELLE PONTES RODRIGUES** em face da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária incidente sobre os valores recebidos a título de Hora Repouso alimentação - HRA (*"ADICIONAL DE INTERVALO REFEIÇÃO (AD. INTERVALO)"*), bem como a restituição dos valores indevidamente descontados, sob a alegação da natureza indenizatória da referida verba.

A sentença (Evento 12) julgou IMPROCEDENTE o pedido em razão do reconhecimento da natureza remuneratória das verbas denominadas HRA ("Horas de Repouso Alimentação - HRA").

Em sede recursal (Evento 17), a parte autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença *a quo*. Alega, para tanto, a necessidade da "APLICAÇÃO IMEDIATA" do Tema 306 da TNU quanto ao entendimento da não incidência de imposto de renda sobre HRA, dentre outros argumentos.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com base nos seguintes fundamentos (Evento 12):

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95).

DANIELLE PONTES RODRIGUES propôs ação, sob o rito do Juizado Especial Federal, em face de **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**, objetivando a restituição dos valores retidos na fonte a título de imposto de renda, calculados sobre Adicional Hora de Repouso e Alimentação - AHRA.

Contestação no evento 10.1.

Quanto à prescrição, tem-se que o prazo prescricional para a restituição de indébito inicia-se a partir do pagamento da exação, nos termos do art. 168, I c/c art. 156, I, do CTN, restando prescritas as parcelas recolhidas há mais de cinco anos da propositura da ação, anteriores a 25/08/2019.

*No mérito, acompanho entendimento que "Não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, **é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte.**" Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal: EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, em 09/05/2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008, p. 1. 5". (EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008).*

*A meu sentir o pagamento das verbas em foco não guarda distinção para com aquelas destinadas a **remunerar horas extras** de trabalho e, neste caso, "A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. **Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber:** EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. (STJ, RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021.)*

*Para além disto, a matéria não demanda maiores digressões sobre a **natureza remuneratória** da verba denominada "HRA - Hora Repouso Alimentação", posto que o tema já se pacificou junto ao c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a **verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória**, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária. Precedentes: EREsp n. 1.619.117/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 8/5/2020; AgInt nos EAREsp n. 1.122.223/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/11/2020, DJe de 13/11/2020.; AgInt no AREsp n. 1.832.700/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021; AgInt no AREsp n. 1.122.223/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018; e AgRg no REsp n. 1.449.331/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016". (AgInt no AREsp n. 2.018.433/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Cabe destacar que "A **alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º**, da CLT **não tem o condão de modificar** o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN)" (AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021)". (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.963.274/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.).*

Logo, a improcedência do pedido se impõe.

*Do exposto, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.***

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios por força do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.

Na eventualidade de oposição de **embargos de declaração**, dê-se vista à parte embargada, pelo prazo legal, vindo, em seguida, os autos **conclusos para sentença em embargos de declaração**.

Em caso de **interposição de recurso inominado**, certifique-se, quando for o caso, a ocorrência do devido preparo e intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no **prazo de 10 (dez) dias**, na forma do § 2º do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos às Turmas Recursais, nos termos do Enunciado 79 do FOREJEF da 2ª Região, combinado com os artigos 1.010, § 3º e 1.007 do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. R. I."

Pois bem, quanto ao tema, a 8ª Turma Recursal já possui entendimento sobre a não incidência de imposto de renda sobre valores de natureza indenizatória, como AHRA, a partir da entrada em vigor da Lei nº Lei 13.467/17, tal como pode ser observado nas seguintes orientações:

"PRECEDENTE 8 TR HRA (HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO). NATUREZA REMUNERATÓRIA, COM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. SOMENTE PASSA A SER CONSIDERADA INDENIZATÓRIA, COM A MUDANÇA DA LEI TRABALHISTA, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467, MOTIVO PELO QUAL, A PARTIR DE TAL DATA, NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. POSIÇÃO DO STJ.

Processo nº 5001105-09.2020.4.02.5116. Rel. JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA. Unânime. Sessão virtual de 18/08/2020."

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Processo nº 5008667-83.2022.4.02.5121. Rel. JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO. Unânime. Sessão virtual de 13/06/2023."

A propósito, insta destacar o art. 71, *caput*, §4º, da Lei nº 13.467/2017, que trouxe alterações no CLT, referente ao pagamento de intervalo intrajornada de natureza indenizatória.

"Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)**

Por esses fundamentos, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, com a consequente REFORMA da sentença, para determinar que a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela de AHRA, à cessação dos descontos ocorridos sobre tal rubrica, bem como a condenar a parte ré a restituir os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre AHRA, a partir de 11/11/2017, sendo aplicado a taxa SELIC, desde cada retenção indevida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, para restituição tributária, observada a prescrição quinquenal. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela Taxa SELIC, com incidência desde cada retenção indevida. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.